CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

PODER JUDICIÁRIO
RS

@ (PROCESSO ELETRÔNICO)
LNB
Nº 70083287102 (Nº CNJ: 0300619-80.2019.8.21.7000)
2019/CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DESPROVIDO DE QUALQUER GARANTIA.
No caso, o contrato de locação firmado entre as partes encontra-se desprovido de garantia e, considerando que os valores devidos ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, inexiste a necessidade de prestar caução. Preenchidos os requisitos do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei de Locações, merece reforma a decisão agravada que indeferiu o despejo liminar.
AGRAVO PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO	DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL
Nº 70083287102 (Nº CNJ: 0300619-80.2019.8.21.7000)	COMARCA DE PELOTAS
MARCIA AROCHA GOULARTE	AGRAVANTE
MARCIO LEOPOLDO MACIEL	AGRAVADO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores **DES. VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS (PRESIDENTE) E DES.ª MARIA THEREZA BARBIERI**.

Porto Alegre, 11 de março de 2020.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

@ (PROCESSO ELETRÔNICO)
LNB
Nº 70083287102 (Nº CNJ: 0300619-80.2019.8.21.7000)
2019/CÍVEL

DES. LEOBERTO NARCISO BRANCHER,

Relator.

R E L A T Ó R I O

DES. LEOBERTO NARCISO BRANCHER (RELATOR)

Inicialmente, adoto o relatório de fls. 49/51@:

"Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA AROCHA GOULARTE em face da decisão que, nos autos da ação de despejo que move em desfavor de MARCIO LEOPOLDO MACIEL, assim dispôs:

> *"Vistos os autos. Para a concessão da medida liminar de despejo, além dos requisitos previstos no art. 59, parágrafo 1º, da Lei nº 8.245/91, necessário o preenchimento dos elementos constantes no artigo 300, do Código de Processo Civil. No caso, não houve a prestação de caução em dinheiro, pela parte autora, no valor equivalente a 03(três) meses de aluguel. Isso posto, indefiro o pedido de despejo liminar. Considerando-se a indisponibilidade de pauta em data próxima no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Pelotas (CEJUSC), e observando-se o disposto no art. 5º inciso LXXVIII, da Constituição da República e no art. 139, inciso II, do Código de Processo Civil, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação ou de mediação (artigo 334, caput do Código de Processo Civil). Registro que, havendo interesse das partes, poderá, oportunamente, ser designada audiência de conciliação. Expeça-se mandado de citação (fl. 03, item 'b'). Intimem-se".*

Em síntese, alega que o contrato de locação está desprovido de garantia contratual, fato demonstrado pela notificação da exoneração do fiador juntada aos autos. Afirma que, conforme cláusula décima do referido instrumento, o agravado contratou serviço de fiança prestado pela empresa NOX FIANÇA LTDA. *, e esta, por sua vez, em 30 de abril de 2019, o notificou acerca da extinção da garantia, concedendo o prazo 30 dias para regularização. Acentua que o agravado está inadimplente desde abril de 2019, débito que, atualmente, soma o montante de R$ 10.050,61. Sustenta ter ofertado crédito de três meses dos locativos, atendendo a determinação do artigo 59, inciso IX, da Lei 8545/91, preenchendo assim, os requisitos legais*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

para a concessão da liminar de despejo. Colaciona jurisprudência. Requer o provimento do recurso para que seja concedida a liminar de despejo.

Recebo o agravo de instrumento, pois tempestivo.

Conquanto o art. 1.019, I, do CPC/15[1] faculte ao relator receber o agravo de instrumento no duplo efeito, entendo que, em cognição sumária, não se verifica a necessária relevância da fundamentação a ensejar a concessão de efeito suspensivo e/ou ativo.

No caso, fins de evitar eventual arguição de nulidade quando do julgamento do presente, impõe-se oportunizar a apresentação de contrarrazões pelo agravado.

Assim, por ora, prudente a manutenção da decisão recorrida, razão pela qual, não se encontrando presentes os requisitos elencados no art. 995, parágrafo único, do CPC/15[2], indefiro o efeito suspensivo e/ou ativo requerido, ao menos enquanto se aguarda julgamento pelo Colegiado.

Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15[3].

Comunique-se ao juízo "a quo".

Após, voltem conclusos.

Diligências legais."

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O S

DES. LEOBERTO NARCISO BRANCHER (RELATOR)

Eminentes colegas:

---

[1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]

[2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

[3] [...] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [...]

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Conforme o disposto no art. 300 do CPC/15[4], o deferimento da tutela de urgência exige a apresentação de prova suficientemente robusta que predisponha imediatamente o julgador ao reconhecimento do direito alegado, ainda que provisoriamente, e a necessidade imperiosa de conceder desde logo o pretendido, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Além disso, a Lei de Locações (Lei nº 8.245/91), em seu artigo 59, §1º, IX e §3º, determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar de despejo, nos seguintes termos:

> *Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.*
> *§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:*
> *(...)*
> *IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.*
> *(...)*
> *§ 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.*

No caso, entendo presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do despejo liminar.

O contrato de locação firmado entre as partes encontra-se desprovido de garantia, conforme demonstra o documento juntado às fls. 29/30@, que noticia a resolução do contrato firmado entre o locatário e a empresa NOX FIANÇA LTDA.

e a consequente extinção da garantia prestada pela empresa.

[4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houve elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Ademais, o valor devido pelo agravado supera o equivalente a três meses de aluguel, de modo que é dispensada a caução para o deferimento do despejo liminar, conforme precedentes deste Colegiado:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Preenchidos os requisitos para o despejo liminar previsto no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei de Locações. O contrato inadimplido não possui garantia legal e considerando que os valores devidos ultrapassam o equivalente a 03 meses de aluguel, inexiste necessidade de prestar caução legal. Recurso desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 70081888786, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 08-08-2019)*

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO LIMINAR. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Restou demonstrado nos autos que a ação de despejo por falta de pagamento se funda em contrato de locação desprovido de garantia (fiança extinta em razão do falecimento do locatário original) e que a dívida superou três meses de aluguel. Dispensável, no caso dos autos, a exigência da caução para fins de análise do pedido de despejo liminar (art. 59, § 1º da Lei n. 8.245/1991). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081353260, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 29-05-2019)*

Assim, data máxima vênia o entendimento do juízo *a quo*, merece reforma a decisão, para que seja deferida a medida liminar de despejo em favor da agravante, sendo concedido à agravada o prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É o voto.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

@ (PROCESSO ELETRÔNICO)
LNB
Nº 70083287102 (Nº CNJ: 0300619-80.2019.8.21.7000)
2019/CÍVEL

DES.ª MARIA THEREZA BARBIERI - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS - Presidente - Agravo de Instrumento nº 70083287102, Comarca de Pelotas: "À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO."

Julgador(a) de 1º Grau:

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

@ (PROCESSO ELETRÔNICO)
ERM
Nº 70080479652 (Nº CNJ: 0019874-97.2019.8.21.7000)
2019/CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO LIMINAR.
I. Restou demonstrado nos autos que a ação de despejo por falta de pagamento se funda em contrato de locação residencial desprovido de garantias, sendo, assim, cabível o despejo liminar (art. 59, § 1º, IX, e § 3º, da Lei n. 8.245/1991), observada a faculdade prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991.
II. Possibilidade de dispensa da caução, considerado que os locativos em atraso ultrapassam ao valor de três meses de aluguel.
AGRAVO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO	DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL
Nº 70080479652 (Nº CNJ: 0019874-97.2019.8.21.7000)	COMARCA DE PORTO ALEGRE
TANIA MARIA ROSA VIANA	AGRAVANTE
ANDRESSA RENATA MACHADO	AGRAVADO
ROBSON FERNANDES LEMES	AGRAVADO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Vistos.

TÂNIA MARIA ROSA VIANA interpõe agravo de instrumento contra decisão *a quo* que, nos autos da ação de despejo c/c com cobrança de aluguéis ajuizada contra **ANDRESSA RENATA MACHADO E OUTRO,** indeferiu o despejo liminar.

Em suas razões, a agravante sustenta estar inconformada com a decisão do Juízo *a quo*, que indeferiu pedido concessão da tutela provisória de urgência, de plano, ainda mais porque reconhecido que o contrato está desprovido de quaisquer garantias previstas na legislação pertinente. Aduz que inexistindo a

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

previsão de garantia no contrato de aluguel firmado entre as partes, além da reiterada inadimplência dos inquilinos, verificam-se preenchidos os requisitos legais para o imediato despejo. Afirma que é firme o posicionamento do Tribunal de Justiça, em que pese a previsão legal contida na Lei 8245/91, de dispensar a garantia quando a inadimplência do inquilino supera três meses de aluguel. Sustenta que, a concessão, em sede de antecipação da tutela recursal, da reforma da medida de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau se impõe diante do dano grave, de difícil ou impossível reparação, e porque presentes elementos probatórios que evidenciam a probabilidade do direito. Defende que é imprescindível que a antecipação de tutela recursal seja imediatamente colocada em eficácia, de forma a determinar o imediato despejo dos locatários inadimplentes do imóvel que pertence à postulante. Nestes termos, requer a reforma da decisão atacada.

Tempestivo o recurso e dispensado do preparo recursal.

É o breve relatório.

O recurso merece prosperar.

No que se diz respeito ao despejo liminar, destaca-se a seguinte hipótese estabelecida no art. 59, da Lei n. 8.245/1991:

> Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
>
> § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
>
> [...]
>
> IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

> exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
>
> § 3o No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

Na presente ação, pretende a locadora despejar os locatários em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios que vem ocorrendo desde setembro de 2018.

Destarte, considerando-se a presença dos requisitos legais para a caracterização da hipótese de despejo imediato prevista no inciso IX, do § 1º, do art. 59, da Lei n. 8.245/1991 (com redação dada pela Lei n. 12.112/2009), especialmente porque o contrato firmado não está assegurado com qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei 8.245/91, **impõe-se o deferimento da liminar em favor do agravante.**

Em relação ao ponto, não se desconsidera a necessidade de prestação de caução, equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido no § 1º, do art. 59, da Lei n. 8.245/1991.

Entretanto, é possibilitada a dispensa da caução no presente caso, considerando que o período de locativos em atraso supera o valor daquela.

No mesmo sentido:

> *LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. - Não se conhece de agravo retido protocolado após a consumação do decêndio recursal. - Nos termos do art. 6º, parágrafo único, quando o inquilino promove, sem aviso prévio de trinta dias ao locador, a denúncia unilateral da locação por tempo indeterminado, incide multa equivalente a um mês de aluguel. Multa minorada. - Possível a compensação da caução com o valor dos locativos inadimplidos. - Caso em*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

> *que o locador pretende a majoração do valor do aluguel contratado, em razão da não realização de obras a que se comprometera a locatária. Ausência de previsão contratual nesse sentido. Descabimento. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELO PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70052127503, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 21/03/2013)*

Por outro lado, necessário ressaltar que a ordem de despejo poderá ser evitada pelos inquilinos durante o prazo para desocupação do imóvel, conforme regra do § 3º, do art. 59, da Lei 8.245/91: *"No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62".*

Isso posto, nos termos da Súmula 568 do STJ, **dou provimento ao agravo de instrumento**, para o fim de deferir o pedido liminar, concedendo-se aos agravados o prazo de 15 dias para desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório, observada a faculdade prevista no § 3º, do art. 59, da Lei n. 8.245/1991.

Intimem-se.

Comunique-se.

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2019.

DES. ERGIO ROQUE MENINE,

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

@ (PROCESSO ELETRÔNICO)
ERM
Nº 70080479652 (Nº CNJ: 0019874-97.2019.8.21.7000)
2019/CÍVEL

Relator.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

@ (PROCESSO ELETRÔNICO)
VCAS
Nº 70084106467 (Nº CNJ: 0049005-83.2020.8.21.7000)
2020/CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. ARTIGO 59, §1º, IX, DA LEI DO INQUILINATO. FIANÇA. CASO CONCRETO. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A UM ANO, COM DÉBITO SIGNIFICATIVO RECLAMADO PELA LOCADORA. FIADORES QUE TAMBÉM FIGURAM NO POLO PASSIVO DA LIDE. GARANTIA INÓCUA. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. DESPEJO LIMINAR QUE ENCONTRA RESPALDO NO ART. 300 DO NCPC. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO	DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL
Nº 70084106467 (Nº CNJ: 0049005-83.2020.8.21.7000)	COMARCA DE ALEGRETE
ECILDA GUEDES PAINES DE ALMEIDA	AGRAVANTE
ADRIANA DA SILVA GONCALVES	AGRAVADO
ANGELA GONCALVES DA SILVA	AGRAVADO
MARIA DAS GRACAS MARTINS DA SILVA	AGRAVADO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, em **DAR PROVIMENTO AO RECURSO.**

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores **DES. ERGIO ROQUE MENINE (PRESIDENTE) E DES.ª JUCELANA LURDES PEREIRA DOS SANTOS**.

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2021.

DES.ª VIVIAN CRISTINA ANGONESE SPENGLER,

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

@ (PROCESSO ELETRÔNICO)
VCAS
Nº 70084106467 (Nº CNJ: 0049005-83.2020.8.21.7000)
2020/CÍVEL

Relatora.

R E L A T Ó R I O

DES.ª VIVIAN CRISTINA ANGONESE SPENGLER (RELATORA)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por **ECILDA GUEDES PAINES DE ALMEIDA**, no curso da *Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança* movida contra **ADRIANA DA SILVA GONÇALVES e OUTROS**, em face da decisão (fls. 46-48) que indeferiu o pedido liminar de despejo, nos seguintes termos:

> *Vistos. Defiro AJG à parte autora. A presente ação funda-se na falta de pagamento de aluguéis, ou seja, no disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei 8.245/91. Vale destacar, que a locação encontra-se garantida por fiança, conforme se observa no contrato juntado aos autos. As condições para o deferimento liminar do despejo encontram-se enumeradas no artigo 59 da Lei nº 8.245/1991. Destarte, analisando-se a situação fática apresentada, na medida em que o contrato locatício encontra-se garantido por fiança, não restam preenchidos os requisitos para a concessão liminar do despejo, por interpretação no disposto no artigo 59, §1º, inciso IX, da 8.245/1991. ¿Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX ¿ a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.¿ Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC/15. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu pedido liminar consistente no despejo da parte agravada, ante a*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

ausência de pagamento dos locativos. Em suas razões, o agravante sustentou que o decisum não merece ser mantido, pois o contrato de locação firmado entre as partes encontra-se em mora desde agosto de 2017, não tendo interesse na prorrogação do mesmo, tendo notificado a parte agravada de que não desejaria prorrogar a avença. Asseverou que estão presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC. Mencionou que o locatário não está cumprindo com as cláusulas contratuais, postulando o despejo liminar com base no art. 59 da Lei 8.245/91. Pugnou pela reforma da decisão, com a determinação da desocupação do imóvel pela agravada, no prazo de 15 dias, bem como imitindo o postulante na posse do imóvel. No caso concreto, no entanto, não se encontram presentes os pressupostos necessários ao deferimento da medida de urgência, consoante os requisitos impostos pelo art. 300 do CPC/15. Para a concessão da medida liminar necessário que o contrato esteja desprovido das garantias do art. 37 da Lei 8.245/91, o que não é o caso dos autos, uma vez que há fiadores que devem garantir o adimplemento. Desta feita, não se vislumbra, por ora, que a parte autora tenha preenchido os requisitos da Lei de Locações para a concessão da medida liminar. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076746296, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 08/11/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO LIMINAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. Mantida a decisão agravada, pois inexiste motivo para justificar a concessão do despejo liminar. Apesar do inadimplemento, a locação está garantida por fiança; e a alegação de descumprimento/infração contratual exige dilação probatória. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70079733036, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 31/01/2019) Isto posto, não havendo o preenchimento dos requisitos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se por mandado, com prazo de quinze dias para contestação, oportunidade em que a parte ré poderá valer-se do disposto no artigo 62, inciso II da Lei nº. 8.245/1991. Intimem-se. Diligências legais.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Em suas razões (fls. 05-13), aduz que se trata de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança em cujos autos a demandante busca a retomada liminar do bem. Relata que a locação é de natureza residencial, a qual foi estipulada pelo preço inicial de R$990,00 e pelo período de dozes meses, com início em 05/09/2018 e vigendo, atualmente, por prazo indeterminado em razão da renovação automática prevista na avença. Alega que após o transcurso de apenas dois meses da locação, a locatária procedeu aos pagamentos com atraso ou de forma incompleta, gerando um acúmulo de valores devidos, o que deu ensejo ao ajuizamento da ação, inclusive porque a autora é pessoa idosa que enfrenta complicações de saúde e que complementa sua renda de aposentadoria com o recebimento dos aluguéis. Nesta toada, faz referência ao art. 59 da Lei nº 8.245/91, arguindo que o atraso remonta há quase um ano e meio, o que importa no débito de R$17.830,41. Outrossim, destaca que todos os fiadores constam no polo passivo da ação, com o que aponta para a inutilidade da garantia prestada. Somado a isso, tece comentários sobre a postura processual empregada pela fiadora já citada que, ao apresentar contestação, afirmou nunca ter assinado o contrato como fiadora, mas sim como mera testemunha, em hipótese de indução em erro. Quanto ao ponto, a agravante assevera que a fiadora foi identificada e qualificada como tal no instrumento, explicando que, no momento de reduzir a termo as firmas dos contratantes, uma das linhas, por equívoco, restou em branco. Colaciona precedentes jurisprudenciais. Destarte, pugna pelo provimento do recurso.

O agravo foi recebido somente em seu efeito devolutivo, sendo indeferido o pedido de julgamento monocrático (fls. 84-85).

Durante o processamento do AI, sobreveio petição da recorrente (fls. 94-99), com o que foi deferida a intimação (para contrarrazões) da agravada Maria das Graças (já citada nos autos originários), sendo dispensada a intimação dos demais recorridos em face da prescindibilidade do ato no caso concreto (fls. 109-111).

Certidão da NE nº 184/2020 à fl. 113 e juntada de AR's às fls. 125-127.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

@ (PROCESSO ELETRÔNICO)
VCAS
Nº 70084106467 (Nº CNJ: 0049005-83.2020.8.21.7000)
2020/CÍVEL

VOTOS

DES.ª VIVIAN CRISTINA ANGONESE SPENGLER (RELATORA)

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a liminar de despejo manejada pela autora, ora agravante.

A insurgência recursal merece provimento.

Vejamos:

No caso, em que pese o contrato esteja garantido por fiança (fls. 24-31) –o que deu azo ao indeferimento da liminar de despejo com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato-, tenho que a pretensão da demandante encontra espaço nos autos.

Veja-se, pois, que a locadora alega inadimplemento de quase um ano e meio (conforme relato das razões recursais), estando os três fiadores inclusos no polo passivo da demanda, com o que possível afirmar que a garantia correspondente se revela como inócua.

Atrelado a isto, cumpre destacar que a prestação de caução –por parte da locadora- é dispensada nas hipóteses em que a dívida locatícia supera três meses de aluguel, como no caso dos autos.

Neste sentido:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO LIMINAR. I. Restou demonstrado nos autos que a ação de despejopor falta de pagamento se funda em contrato de locação residencial, no qual a garantia prestada está esvaziada, em razão de que os valores objetos de inadimplência superam ao da caução prestada, sendo, assim, cabível o despejo liminar (art. 59, § 1º, IX, e § 3º, da Lei n. 8.245/1991), observada a faculdade prevista no § 3º, do art. 59, da Lei n. 8.245/1991. II. Possibilidade de dispensa da caução, considerado que os locativos em atraso ultrapassam ao valor de três meses de aluguel. AGRAVO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70081475600, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 15/05/2019)*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Ainda, a demandante aponta para um débito superior a dezessete mil reais (fl. 53), cifra significativamente elevada, inclusive diante das alegações de que os contratantes, logo após o início do contrato, não mais adimpliram com suas obrigações.

Assim, com base no sistema de antecipação de tutela do novo Código de Processo Civil –consubstanciado, em especial, em seu art. 300[1]- tenho que é de ser deferido o provimento buscado.

Acerca do tema, assim já se manifestou esta Câmara:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO LIMINAR. DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CAUÇÃO. DISPENSA. DECISÃO REFORMADA. No caso concreto, há de ser deferida a liminar postulada. A probabilidade do direito em favor da agravante encontra-se consubstanciada no fato de que está demonstrado o inadimplemento dos locativos por período superior a dez meses, de modo que não vem a agravada arcando com a contraprestação devida pelo contrato de aluguel, o que leva à viabilidade de seu despejo liminar, possibilitando-se, no caso concreto, a purga da mora. Da mesma forma, o perigo de dano de difícil composição vem consubstanciado no próprio contexto fático, em que a proprietária do imóvel está se vendo na impossibilidade de usufruir do seu bem, na posse de terceira que não adimple a contraprestação pelo seu uso, causando prejuízos de considerável monta. Assim, estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, razão pela qual de rigor o provimento do recurso. Dispensável a prestação de caução, sobretudo porque o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos pela lei. AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081175937, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 27-06-2019)*

Portanto, a medida que se impõe é a reforma da decisão hostilizada.

Por fim, devidamente fundamentada a decisão nas razões de direito e de fato vinculadas ao caso concreto, não há necessidade de análise específica de todos os dispositivos mencionados pelas partes. Contudo, para fins de evitar a oposição de

[1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

embargos de declaração com intenção única de prequestionamento, consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais, legais e infralegais suscitados pelas partes.

Diante do exposto, voto no sentido de **DAR PROVIMENTO AO RECURSO** para fins de determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório.

DES.ª JUCELANA LURDES PEREIRA DOS SANTOS - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. ERGIO ROQUE MENINE (PRESIDENTE)

Peço vênia para divergir da Eminente Relatora em relação à solução apontada para o caso dos autos.

A Lei n. 12.112/2009 introduziu diversas alterações na Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/1991), estabelecendo alterações em especial no que diz respeito ao procedimento de despejo.

Referida lei ampliou as possibilidades de despejo liminar, estabelecido no art. 59, da Lei n. 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese:

> *Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.*
>
> *§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:*
>
> *[...]*
>
> *IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)*
>
> *§ 3o No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

> *desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.* (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

Na presente demanda, pretende a locadora despejar a locatária em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos.

Ocorre que, no caso dos autos, o contrato de locação estabelece garantia, na modalidade fiança (artigo 37, inciso II, da Lei 8245/91), fato que inviabiliza a concessão da medida liminar de despejo.

Destarte, considerando a ausência dos requisitos legais para a caracterização da hipótese de despejo imediato prevista no inciso IX, do § 1º, do art. 59, da Lei n. 8.245/1991 (com redação dada pela Lei n. 12.112/2009), especialmente, porque o contrato firmado está assegurado com a garantia prevista no art. 37, II, da Lei 8.245/91, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar postulada pela parte agravante.

Por tais razões, voto no sentido de **negar provimento ao recurso**.

DES. ERGIO ROQUE MENINE - Presidente - Agravo de Instrumento nº 70084106467, Comarca de Alegrete: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, POR MAIORIA."

Julgador(a) de 1º Grau:

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Liminar do Processo: 0005496-21.2019.8.21.0022 Comarca: Pelotas 1ª VC Tipo: Despejo; Ré: LOUISE BILHALVA GONÇALVES.

Vistos. Considerando a falta de pagamento dos locatícios e que o contrato se encontra desprovido de garantias e, ainda, que o valor dos aluguéis em atraso supera a caução oferecida quando da assinatura do ajuste, atendendo ao disposto no art. 59, § 1º, IX e parágrafo 3º da Lei nº 8.245/91, concedo a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel indicado na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Nesse sentido: ¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO LIMINAR. I. Restou demonstrado nos autos que a ação de despejo por falta de pagamento se funda em contrato de locação residencial desprovido de garantias, sendo, assim, cabível o despejo liminar (art. 59, § 1º, IX, e § 3º, da Lei n. 8.245/1991), observada a faculdade prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991. II. Possibilidade de dispensa da caução, considerado que os locativos em atraso ultrapassam ao valor de três meses de aluguel. AGRAVO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA¿. (Agravo de Instrumento Nº 70080479652, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 05/02/2019). Em igual prazo, poderá o requerido purgar a mora sobre o montante do débito na forma do art. 62, inciso II da mesma Lei: "Art. 62 - O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009) a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa." Cite-se, por mandado. Intimem-se. Diligências legais.